

A Jurisprudential and Legal Analysis of Mahr (Dower) with Special Reference to Decree No. 17 of the Amir al-Mu'minin

Ibrahim Rezaei¹ , Musa Rezaei² 

1. Faculty Member, Department of Law, Faculty of Law, Kateb University, Kabul, Afghanistan. (Corresponding Author) Email: I.rezaei@kateb.edu.af
2. Visiting Lecturer, Department of Law, Faculty of Law, Kateb University, Kabul, Afghanistan.

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:

Received: 21/02/2026
Received in revised form: 23/02/2026
Accepted: 11/03/2026
Available online: 19/03/2026

Keywords:

Mahr (Dower), Decree No. 17, Toyana (Walwar), Marriage Contract, Wife's Financial Autonomy, Hanafi Jurisprudence, Afghan Law

ABSTRACT

Mahr (dower) appears to be one of the legal and financial institutions established in Islamic law to safeguard the dignity, status, and economic security of women. Nevertheless, within the traditional and customary contexts of many Muslim societies, particularly Afghanistan, this institution has undergone significant distortions and has been affected by practices such as excessive dowries, forced marriages, and the widespread custom of Toyana (Walwar or bride price). This study aims to examine the jurisprudential and legal nature and functions of mahr, with particular emphasis on Decree No. 17 of the Amir al-Mu'minin, which seeks to address social problems arising from non-Islamic customs and practices. Employing a descriptive-analytical methodology, the research draws upon Islamic jurisprudential sources—especially Hanafi jurisprudence—legal texts, family sociology literature, and an analysis of legislative documents and governmental decrees issued by the Islamic Emirate of Afghanistan. The findings indicate that, contrary to commodifying perceptions of women and certain un-Islamic customary practices, mahr does not constitute the price of a woman. Rather, it functions as a voluntary matrimonial gift, a form of economic security, a mechanism for balancing power relations within marriage, and a bargaining instrument available to the wife during marital disputes. The study further demonstrates that customary practices such as Toyana (Walwar) have effectively undermined women's financial autonomy and contributed to the escalation of marriage-related expenses. Moreover, Decree No. 17, by clearly distinguishing mahr from Toyana, criminalizing forced marriages (including the practice of Bad), recognizing the wife's exclusive ownership rights over mahr, and reducing excessive wedding expenditures, represents a significant structural step toward restoring women's legal capacity, facilitating marriage, and protecting the foundations of the family in Afghanistan.

Cite this article: Rezaie, I. & Rezaei, M. (2026). A Jurisprudential and Legal Analysis of Mahr (Dower) with Special Reference to Decree No. 17 of the Amir al-Mu'minin, *Kateb International Journal of Law*, 4 (2), 55-73. DOI: <https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.73>



بررسی فقهی و حقوقی مهریه، با تأکید بر فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه الله

ابراهیم رضایی^۱ , موسی رضایی^۲ 

۱. عضو کادر علمی دیپارتمنت حقوق، پوهنځی حقوق، پوهنتون کاتب، کابل، افغانستان. (نویسنده مسئول)

ایمیل: I.rezaei@kateb.edu.af

۲. استاد قراردادی دیپارتمنت حقوق، پوهنځی حقوق، پوهنتون کاتب، کابل، افغانستان.

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله تحقیقی	به نظر می‌رسد که نهاد مهریه یکی از امتیازات حقوقی و مادی است که دین مبین اسلام برای صیانت از جایگاه، کرامت و تأمین پشتوانه مالی زنان تشریع کرده است. با این حال، در بسترهای سنتی و عرفی جوامع اسلامی به‌ویژه افغانستان، این نهاد دچار دگرگونی‌های ساختاری و آسیب‌هایی نظیر مهریه‌های نامتعارف، ازدواج‌های اجباری و سنت ناپسند طویانه (ولور) شده است. هدف این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و کارکردهای مهریه با تأکید بر فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه‌الله جهت مهار بحران‌های اجتماعی ناشی از رسوم و آداب غیر دینی است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی (به‌ویژه فقه حنفی)، متون حقوقی، جامعه‌شناسی خانواده و واکاوی اسناد تقنینی و فرامین حکومتی امارت اسلامی افغانستان به انجام رسیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهریه برخلاف دیدگاه‌های کالا انگارانه غرب و رسومات غیر دینی، بهای زن نیست، بلکه یک هدیه تبرعی، پشتوانه امنیتی، ابزار موازنه قدرت و اهرم چانه‌زنی زوجه در بحران‌های زناشویی است. همچنین مشخص گردید که سنت‌های عرفی غلط مانند طویانه، عملاً استقلال مالی زوجه را سلب کرده و هزینه‌های ازدواج را بالا برده است. فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه‌الله با تفکیک مرز مهر از طویانه، جرم‌انگاری نکاح اجباری (بد دادن)، اعطای مالکیت خالص مهر به خود زن و کاهش مصارف کمرشکن عروسی، گامی ساختاری در جهت احیای صلاحیت حقوقی زنان، تسهیل تجرد زدایی و صیانت از ارکان خانواده در افغانستان به‌شمار می‌رود.
واژه‌های کلیدی: مهریه، فرمان شماره ۱۷، طویانه (ولور)، عقد نکاح، استقلال مالی زوجه، فقه حنفی، حقوق افغانستان	
استناد: رضایی، ابراهیم، و رضایی، موسی (۱۴۰۴). بررسی فقهی و حقوقی مهریه، با تأکید بر فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه الله. <i>مجله بین‌المللی حقوق کاتب</i> ، ۴ (۲)، ۵۵-۷۳. DOI: https://doi.org/10.66943/kjl.v4i2.73	
ناشر: پوهنتون کاتب.	© نویسندگان.

مقدمه

نهاد خانواده به عنوان بنیادی‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه، بر پایه‌ی پیوندی حقوقی، عاطفی و اخلاقی شکل می‌گیرد که در نظام فقهی و حقوق اسلامی، با تشریع امتیازات حمایتی ویژه‌ای برای تحکیم این بنیان همراه شده است. یکی از شاخص‌ترین این امتیازات، مهریه (صداق) است که برخلاف دیدگاه‌های کالانگارانه‌ی جوامع غربی مدرن و پیروان آن‌ها که آن را بهای زن یا ثمن معامله می‌نامند، در ماهیت اصیل خود عطایایی تبرعی (نحله)، نشانه‌ای از صدق تعهد مرد و اهرمی برای تکریم و حفظ کرامت ذاتی زن به شمار می‌رود. در جامعه‌شناسی حقوق خانواده، مهریه صرفاً یک سنت نمادین نیست؛ بلکه یک سازوکار موازنه‌گر اقتصادی-اجتماعی است که با اعطای استقلال مالی فوری به زوج، هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته وی در محیط خانه را جبران نموده و به عنوان سپر حمایتی و اهرم چانه‌زنی در مواجهه با بحران‌های زناشویی و عدم توازن حقوقی در انحلال نکاح عمل می‌کند.

با این وجود، واقعیت‌های جاری در بسترهای سنتی و عرفی برخی جوامع اسلامی، به‌ویژه جامعه افغانستان، حکایت از یک انحراف ساختاری و دگرگونی معنایی در این نهاد صیانتی دارد. در بسیاری از مناطق، رسومات ناپسند قبیله‌ای مانند اخذ طویانه (ولور یا شیربها) توسط اولیای دختر، سنت ناپسند بد دادن (معاوضه دختران برای حل دعاوی خونین) و تعیین مهریه‌های گزاف و نامتعارف، عملاً استقلال مالی زوج را سلب کرده و ازدواج را به یک فرآیند تجاری، مادی و طبقاتی تنزل داده است. پیامد مستقیم این تبدیل کارکردی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ازدواج، شکل‌گیری پدیده تجرد اجباری جوانان بوده است.

در راستای مهار این چالش‌های عمیق اجتماعی و برچیدن سنت‌های ناپسند خلاف شرع، فرمان تاریخی شماره ۱۷ و همچنین فرمان حقوق زنان، امیرالمؤمنین شیخ هب‌الله آخندزاده حفظه‌الله، رهبر امارت اسلامی افغانستان، به عنوان یک راهبرد حاکمیتی، تقنینی و مصلحت‌شناسانه صادر گردید. این فرمانها با ممنوعیت نکاح اجباری، تفکیک منقح مرز مهریه شرعی از طویانه و تأکید بر تملک انحصاری زن بر دارایی خویش، گامی بنیادین برای بازگرداندن مهریه به جایگاه اصیل و حمایتی آن برداشته است. از این رو، بر جامعه حقوقی و تحصیل‌کردگان کشور است که ابعاد این مداخله حاکمیتی را واکاوی نماید. مسئله اصلی این مقاله، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و کارکردهای اجتماعی مهریه با تکیه بر تحلیل تحولاتی است که فرمان شماره ۱۷ در جهت احیای صلاحیت حقوقی زنان و تحکیم ثبات خانواده در افغانستان معاصر ایجاد کرده است.

پیرامون احکام فقهی مهریه در فقه حنفی، مذاهب اسلامی و قوانین مدنی افغانستان، آثار و تألیفات متعددی به رشته تحریر درآمده است که به تبیین ابعاد تکلیفی و وضعی این نهاد پرداخته‌اند؛ اما بررسی تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که این آثار عموماً با رویکردی تک‌بعدی نگاشته شده‌اند و تا کنون اثری که بتواند رویکرد فقهی-حقوقی را با تحلیل‌های جامعه‌شناختی موازنه قدرت و اقتصاد خانواده در بستر جامعه افغانستان ترکیب کند، به منصفه ظهور نرسیده است. از سوی دیگر، شاخص‌ترین ویژگی و وجه تمایز بنیادین پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل حقوقی فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه‌الله در خصوص حقوق زنان است. بنابر این، نوشتار حاضر با تلفیق این سه ساحت فقه، حقوق و جامعه‌شناسی و تمرکز بر فرمان

معاصر رهبری، واجد نوآوری ساختاری و محتوایی بوده و تلاش دارد خلأ پژوهشی موجود در این عرصه را پوشش دهد.

۱. کلیات

۱.۱. مفهوم مهر

مهر واژه‌ای عربی است که در فارسی از آن به کابین نیز یاد می‌شود. در عربی از آن به صداق، نحله، فریضه و... تعبیر شده است. (نساء، ۴، و بقره، ۲۳۶ و ۲۳۷) در اصطلاح، مهر، عطیه و پیش‌کشی است که مرد در قبال ازدواج به زن پرداخت می‌کند تا به این وسیله صداقت خویش را ثابت کند. (رضایی، ۱۳۸۷، ۱۴۶) از این جهت قرآن کریم تعبیر به صداق و نحله نموده است: «صداق زنان را به عنوان بخشش پرداخت نمایند.» (قرآن شریف، نساء، ۴)^۱

۱.۲. سابقه تاریخی مهریه

پرداخت مهریه در ازدواج یکی از سنت‌های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری است که قدمتی بسیار طولانی دارد. از گذشته‌های بسیار دور رسم بر این بوده که مردان هنگام ازدواج، مبلغی را به عنوان مهر در نظر می‌گرفته است. نهاد مهریه نیز همانند دیگر نهادهای حقوقی در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شده است، برای بررسی بهتر دیگرگونه‌های مهریه در طول تاریخ، آن را طی سه دوره بررسی می‌کنیم:

۱.۲.۱. دوره‌ی مادرشاهی:

در دوران ماقبل تاریخ، مردان به نقش‌شان در تولیدمثل واقف نبودند و فرزندان حاصل از زناشویی را فرزندان زنان محسوب می‌کردند. در این دوره افراد به صورت قبیله‌ای در کنار هم زندگی می‌کردند و ازدواج با هم‌خون ممنوع بود، لذا جوانانی که می‌خواستند ازدواج کنند، به ناچار بین قبیله‌ای دیگر می‌رفتند و از آن قبیله زن اختیار می‌کردند و در بین آن قبیله زندگی می‌کردند. در این دوره نسب از طریق مادر منتقل می‌شد و مردان پس از ازدواج به عنوان یک موجود طفیلی محسوب می‌شدند که زنان به نیروی بدنی آنان نیازمند بودند. این دوره را به دلیل انتقال نسب از طریق مادر و زندگی مرد در میان قبیله زن، دوره‌ی مادرشاهی می‌گویند. در دوره‌ی مادرشاهی سخنی از مهر نیست ولی مردان به صورت خدمت‌کار برای زنان کار می‌کردند. (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۹۴)

۱.۲.۲. دوره‌ی پدرشاهی

عصر مادرشاهی دیری نپایید؛ مردان کم‌کم به نقش‌شان در تولیدمثل پی بردند و خود را صاحب اصلی فرزند به حساب آوردند. از این زمان بود که زنان را تابع خویش نمودند و ریاست خانواده را به عهده گرفتند. با این تحولات دوره‌ی پدرشاهی آغاز گردید. در این دوره نیز ازدواج با هم‌خون ممنوع بود و مرد ناچار بود

۱. أتوا النساء صدقاتهن نحله، سوره نساء، ۴.

برای خود از قبیله‌ی دیگر زن اختیار کند. در این دوره دیگر مردان بین قبیله زن زندگی نمی‌کردند بلکه زنان را میان قبیله خود می‌آوردند. به دلیل نزاع و درگیری دائم میان قبایل، انتخاب همسر از طریق ربودن دختران دیگر قبایل صورت می‌گرفت. بشر تدریجاً از حالت توحش خارج و زندگی مسالمت‌آمیز کنار هم را فراگرفتند. جنگ و نزاع جایش را به صلح و دوستی داد. با این تغییرات، ربودن زنان نیز منسوخ گردید؛ لذا مرد برای این که بتواند با زن مورد علاقه‌اش ازدواج کند، باید از او خواستگاری می‌کرد و در صورت توافق، مدتی را نزد پدرش اجیر می‌شد و بعد از سپری شدن مدت معین می‌توانست زنش را نزد قبیله خود بیاورد. با پیشرفت زندگی بشر و ازدیاد ثروت، مردان به جای کار کردن برای پدر دختر، به او مبلغی به عنوان هدیه تقدیم می‌کردند و زنش را نزد قبیله‌ی خود می‌آوردند. از این جا بود که مهریه برای زنان به وجود آمد. (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۹۵)

۱.۲.۳. ظهور اسلام

دوران پدرسالاری، استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان را سلب و آنان را در ردیف مملوک مردان قرار داد. در این دوره زنان نمی‌توانستند به میل خود شوهر اختیار کنند و اموال و دارایی آنان متعلق به شوهر یا پدر و برادرشان بود. در واقع مهریه که در این دوره به پدر دختر پرداخت می‌شد بهای زن محسوب می‌شد، از این رو مردان به خود حق می‌دادند هرگونه معامله‌ای با زنان انجام دهند و از آنان به عنوان کارگر بی‌اجر و مزد در مزارع بهره گیرند. این وضعیت تا ظهور اسلام ادامه داشت؛ اما با ظهور اسلام مرحله‌ی جدیدی در زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان آغاز شد. دین اسلام دیدگاه تحقیرآمیز از زنان را برداشت و زنان را همانند مردان از حقوق و تکالیفی برخوردار نمود

با ظهور اسلام در ماهیت مهریه نیز دگرگونی‌هایی پدید آمد، تا قبل از اسلام مهریه به پدر دختر تعلق می‌گرفت و در واقع مهریه و نفقه در مقابل بهره‌ی اقتصادی بود که از زن می‌بردند و آنان را مجبور به کارهای سخت و طاقت‌فرسا می‌نمود. اما بر اساس دیدگاه اسلام مهر به خود زن تعلق می‌گیرد نه به پدر یا برادرش و از سوی دیگر علی‌رغم پرداخت مهریه و نفقه از سوی مردان، زنان همچنان استقلال مالی و اجتماعی‌شان را حفظ می‌کنند؛ لذا می‌توانند آزادانه در مال و اموال خویش تصرف کنند و مجبور به کار و تلاش نمی‌باشند. (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۹۵)

۱.۲.۴. دوره‌ی معاصر

در حال حاضر جوامع انسانی از جهات مختلف دچار دگرگونی شده و در سده‌های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت‌های صنعتی، گسترش آزادی‌های بی‌رویه‌ی فردی و توسعه‌ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، شکل‌گیری گروه‌های فمینیستی، موجب پیدایش دیدگاه‌های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط‌گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی، صرفاً بر اساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی تقسیم‌بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین دیدگاهی آن است که زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های فردی شخصیتی، بلکه به عنوان دو موجود برابر و هم‌تراز، با قابلیت‌های همانند، در نظر گرفته شود. در آینده نیز این وضعیت

هم‌چنان ادامه خواهد داشت؛ از این رو است که زن هم‌پای مرد تصور می‌شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی‌های مشروع وی به شمار می‌آید. از این جا است که جریان آزادی‌خواهی زن، به جریان زن‌گرا و فمینیستی تبدیل می‌شود. و این جنبش، آن‌چنان موجی را در سراسر دنیا به ویژه غرب ایجاد کرد که در اثر آن بسیاری از سنت‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع دچار تزلزل گردید. جوامع شرقی و اسلامی نیز از تلاطم این موج مصون نماند. (رضایی، ۱۳۸۷، ۱۴۹) یکی از سنت‌های بشری که مورد هجوم این موج قرار گرفته است نهاد مهریه است که امروزه به بهانه آزادی از مهریه به عنوان بهای زن یاد، و آن را به شدت مورد هجوم قرار می‌دهند در حالی که این نهاد حقوقی یکی از امتیازاتی است که به زن داده شده است.

۱.۳. فلسفه شکل‌گیری مهریه

در این‌که فلسفه شکل‌گیری نهاد حقوقی مهریه چیست؟ از گذشته تا به امروز دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. شاید دلیل کسانی که این نهاد حقوقی را به چالش می‌کشند برخی از این دیدگاه‌ها باشند.

۱.۳.۱. قدردانی و احترام به زن

در مورد فلسفه وجودی مهریه دیدگاه‌های زیادی وجود دارد، بعضی از بزرگان معتقدند که فلسفه وجودی مهریه تدبیر ماهرانه خلقت و آفرینش است. از آن‌جا که در جهان خلقت تفاوت‌های بین زن و مرد وجود دارد و در مسأله عشق نقش هرکدام مغایر با نقش دیگری است، مهریه شکل گرفت. (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۹۷) در واقع فلسفه وجودی مهر را در تفاوت احساس زن و مرد نسبت به یکدیگر باید جستجو کرد؛ زیرا قانون خلقت غریزه بی‌نیازی و جمال را به زن اعطاء کرده، در مقابل نیازمندی و طلب عشق را در جانب مرد قرار داده است. به این ترتیب ضعف بدنی زن را جبران نموده است. از این رو است که در طول تاریخ مردان به خواستگاری زنان می‌رفته نه عکس آن. (مطهری، ۱۳۸۱، ۱۹۸) وجود این ویژگی این فرصت را در اختیار زنان قرار دادند که مردان برای جلب نظر آنان و به احترام نظر موافق آنان، هدیه و پیش‌کشی به آنان اعطاء کنند. بسیاری از مفسرین نیز بر این نکته تأکید دارد که مهریه عطیه و پیش‌کشی است که نشان دهنده صداقت مرد در این رابطه است. شاید قرآن کریم که از آن به نخله تعبیر نموده است، منظور همین باشد.

۱.۳.۲. تضمین آینده زن

بعضی معتقدند که فلسفه وجودی مهریه تضمین کننده آینده زن است. (قرائی، ۱۳۷۴، ۲۷۸) زیرا در صورتی که مرد به نیازهای مالی زن توجه نکند یا در صورت وقوع طلاق، زن می‌تواند با استفاده از این مال نیازهای مالی خویش را تأمین نمایند. (صفایی، و امامی، ۱۳۸۲، ۱۴۱) بعضی از مفسرین در این زمینه می‌فرمایند: مهریه ثمن و بهاء زن نیست بلکه هدیه و عطیه‌ی رایگان است که مرد ملزم به پرداخت آن است تا آینده زن تأمین گردد، همچنین تضمینی است در جهت مهار طلاق. (طالقانی، ۱۳۶۶، ج ۶، ۷۲) و (قرائی، ۱۳۷۴، ۲۷۸). بعضی مفسرین دیگر نیز ضمن تأکید بر این نکته که سهم زن و مرد در ازدواج

برابر است، در پاسخ به این شبهه که مهر بهاء زن به حساب می‌آید، می‌گوید: در جوامع ما این حقیقت انکار ناپذیر است که در صورت وقوع طلاق زن دچار خسارت مالی می‌شود؛ زیرا اولاً مردان با داشتن وضعیت و قدرت بدنی و نفوذ و تسلط بیشتر در جامعه، منابع ثروت و شغل بیشتر در دست‌شان است، حتی در جوامع غربی که مدعی آزادی کامل زنان است. ثانیاً، مردان برای ازدواج مجدد و انتخاب همسر جدید نسبت به زنان شانس بیشتری دارد؛ زیرا زنان با از دست دادن قسمتی از نیروی جوانی و زیبایی موقعیت کمتری برای ازدواج مجدد دارند لذا مهریه می‌تواند تضمین‌کننده آینده زن در دوران جدایی باشد. (مکار شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۳، ۲۶۲)

۱.۳.۳. **وثیقه در مقابل حق طلاق** در فقه و حقوق اسلامی حق طلاق از ویژگی‌های مرد است و زن جز در موارد محدودی از این حق محروم است. از سوی دیگر ممکن است مرد در مواردی از این حق خود سوء استفاده نماید و به دلایلی بخواهد زن را طلاق دهد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۵، ۱۳۷) وضعیت موجود در جوامع بشری حتی در جوامع اروپایی و غربی که مدعی احقاق حقوق زن است، حاکی از این واقعیت است که در عمل زنان از بسیاری حقوق اجتماعی و مالی محروم‌اند و شانس کمتری برای به دست آوردن شغل دارند، در چنین شرایطی یکی از فلسفه‌هایی که برای مهر ذکر شده وثیقه مالی در مقابل این سوء استفاده مردان است. در چنین شرایطی مهریه می‌تواند تضمین‌کننده دوام ازدواج باشد. (صفای و امامی، ۱۳۸۲، ۱۴۱)

۱.۳.۴. جبران‌کننده نقصان سهم‌الارث زن

بعضی معتقد است که فلسفه شکل‌گیری نهاد مهریه این است که نقصان سهم‌الارث زن را جبران کنند. (صفای و امامی، ۱۳۸۲، ۱۴۱) مطابق صریح قرآن کریم سهم‌الارث مردان دو برابر زنان است،^۱ برای جبران این نقیصه، مهریه شکل گرفته است تا این نقص مالی زن جبران شود.

۱.۴. ماهیت مهریه

در این‌که ماهیت مهریه چیست؟ آیا عطیه و هدیه بلاعوض است یا اعطاء معوض؟ دیدگاه‌های متفاوت بیان شده است، ضمن نقل، به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱.۴.۱. عطیه و هدیه تبرعی

بعضی از بزرگان با استناد به آیه «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (نساء، ۴) معتقدند که مهریه عطیه و هدیه صرف است که از سوی مرد به زن پرداخت می‌شود؛ زیرا آیه کریمه از آن تعبیر به صدق نموده است. واژه صدق از ریشه صدق به معنی راستی و درستی است. علت اطلاق صدق بر مهر این است که پرداخت آن از سوی زوج نشانه صداقت راستین او به زن است. از سوی دیگر آیه کریمه از آن تعبیر به نحلّه کرده که به معنی بخشش و اعطای تبرعی و بلاعوض است. (قرائتی، ۱۳۷۴، ۲۷۸)، (مکار شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۳، ۲۶۲)، (طالقانی، ۱۳۶۶، ح ۶، ۷۲) و (مطهری، ۱۳۸۱، ۲۰۰) بر اساس این دیدگاه ماهیت مهر هدیه و

۱. للذكر مثل حظ الانثیین، نساء، ۱۱ و ۱۷۶.

اعطای بلاعوض است و در مقابل استمتاع و بضع قرار نمی‌گیرد؛ زیرا استمتاع امر مشترک بین زن و مرد است.

۱.۴.۲.۱. اعطای معوض

۱.۴.۲.۱. مهر عوض استمتاع و بضع

عده‌ای دیگر با توجه به جریان ازدواج حضرت موسی معتقدند که ماهیت مهریه، اعطای تبرعی و بلاعوض نیست؛ بلکه مهریه در مقابل عوض قرار می‌گیرد. قرآن کریم در مورد ازدواج حضرت موسی می‌فرماید: حضرت شعیب به حضرت موسی فرمود: «یکی از دخترانم را به ازدواج تو در می‌آورم به این مهر که هشت سال برایم کار کنی.» (قصص، ۲۷) با توجه به انعکاس این داستان در قرآن کریم، تردیدی نیست که قبل از اسلام مهریه از آن پدران بوده و زنان از آن سهمی نداشتند. ولی اسلام این آیین را منسوخ نمود و مهریه را به ملک خود زنان برگرداند. (مطهری، ۱۳۱، ۲۰۵) کسانی که مهر را اعطای معوض می‌دانند بر کلمه «اجر» در این آیه استناد کرده که قرآن کریم از مهر به اجر تعبیر کرده و اجر در مقابل منفعت به کار می‌رود، بنا بر این مهر در مقابل همان استمتاع و بضع زن قرار می‌گیرد. این دیدگاه را قرطبی به دیگران نسبت می‌دهد و خودش نمی‌پذیرد. (قرطبی، ۲۰۰۶، ج ۱۵، ۳۸۱) صاحبان این دیدگاه، عقد نکاح را به بیع قیاس کرده و حکم به بطلان ازدواج نموده که در آن بر عدم مهر توافق شده است. (شلبی، ۱۹۸۳، ۳۴۲) از این گروه می‌توان به مالکیه و شافعیه اشاره نمود. به همین دلیل مالکیه و شافعیه مهر را به مالی تعریف نموده که شوهر در مقابل استمتاع از زن به او می‌پردازد. (ابی البرکات، بی‌تا، ج ۲، ۲۹۵).

۱.۴.۲.۲. مهر قیمت زن

بعضی ضمن تأکید بر اعطای معوض بودن مهر معتقدند که مرد با پرداخت مهر مالک تمام منافع زن می‌شود؛ لذا بدون اذن شوهر زن حق انجام هیچ کاری ولو عبادات مستحبی را ندارد. (ابن‌قدامة، ۲۰۰۴، ج ۹، ۵۰۸) بر اساس این دیدگاه عقد ازدواج نوعی بیع است که مرد با پرداخت مهریه مالک زن می‌شود. اختیار مال، اموال زن کاملاً در اختیار مرد قرار می‌گیرد. حدیثی منسوب به امام رضا (ع) نیز بیانگر این دیدگاه است که حضرت در جواب سوال ابن سنان از علت مهر می‌فرماید: «علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمی‌یابد.» (صدوق، ۱۳۸۰، ج ۲، ۵۹۹).

این دیدگاه با حرمت انسانی زن و حریت و آزادی بانوان و با صریح بسیاری از آیات در تضاد است: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» و همین طور با اصل استقلال مالی زوجین که از اصول مسلم اسلامی در روابط زوجین است، در تعارض است. طبق اصل استقلال مالی، زن مالک و صاحب اختیار دارایی‌های خویش قبل از ازدواج و بعد از آن می‌باشد. شوهر در اموال زوجه هیچ حقی ندارد. در حالی که طبق این دیدگاه جایگاه زن در حد برده تقلیل داده شده و جان و مالش از آن شوهر به حساب آمده است.

۱.۴.۲.۳. مهر در مقابل ریاست مرد بر خانواده

برخی دیگر ضمن تأکید بر معوض بودن مهر، آن را در مقابل ریاست مرد بر خانواده قرار داده است. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (نساء، ۳۴) یعنی مردان، سرپرست و نگهدارنده زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاقی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. پیروان این دیدگاه معتقدند که استمتاع امر مشترک بین زن و مرد است؛ نمی‌تواند در مقابل مهر قرار گیرد. اما ریاست مرد بر خانواده به دلیل توانایی‌های خاص، مختص مردان است و می‌تواند عوض مهریه قرار گیرد. (فرجی نیا گنجی، ۱۳۸۵، ۱۴).

۱.۴.۲.۴. مهر عوض تحمل سختی‌های دوران بارداری و زایمان

بعضی از فقها ضمن پذیرش معوض بودن مهریه، آن را در مقابل سختی‌های می‌داند که بر اثر ازدواج گریبان‌گیر زن می‌شود. در روابط زوجین گرچه استمتاع امر مشترک بین زن و مرد است ولی استمتاع مرد رنج و ناراحتی در پی دارد ولی این امر برای زنان مشکلات و سختی‌هایی را در پی دارد از قبیل دوران بارداری و زایمان و شیردهی، از این رو مردان باید مبلغی را به عنوان مهر به زنان تقدیم نمایند تا مساوات در روابط زوجین برقرار شود. (مراغی، ۱۹۴۶، ج ۵، ۱۲)

۱.۴.۲.۵. مهر عوض محدودیت‌های اقتصادی و تجاری زن

بعضی روایات نیز به معوض بودن مهر، اشعار دارد، از جمله روایتی امام رضا (ع) در جواب سوالی از علت وجوب مهر، فرمود: «لَأَنَّ الْمَرْأَةَ بَاتَعَهُ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلُ مُشْتَرٍ وَ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنِ وَ لَا شِرَاءَ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مُحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمُتَجَرِّ»؛ (صدوق، بی تا، ج ۲، ۵۰۱) در این حدیث امام (ع) عقد ازدواج را تشبیه به عقد بیع می‌کند و می‌فرماید همان‌گونه که در بیع ثمن و مثن است در عقد ازدواج نیز عوض و معوض وجود دارد و در نهایت حضرت مهر را در مقابل محدودیت‌های اقتصادی و تجاری می‌داند که بر اثر ازدواج برایش به‌وجود می‌آید؛ زیرا زن پس از ازدواج نمی‌تواند همانند مردان به هر فعالیتی بپردازد و نیازهای مالی‌اش را تأمین کند. از این رو مهریه در مقابل این محدودیت‌ها قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این حدیث نکاح را مانند بیع معوض دانسته است، یکی از عوضین مهریه و عوض دیگر پذیرش محدودیت‌های تجاری و اقتصادی از سوی زنان است.

۱.۴.۲.۶. مهریه اجر و مزد کارهای زن در خانه

در روابط خانوادگی و آداب و رسوم بشری مخصوصاً آداب و رسوم مشرق زمین، زنان کارهای منزل را انجام می‌دهند بدون این‌که برایشان سودی اقتصادی داشته باشد، زنان اداره منزل را به عهده دارند و مردان با خیال آسوده به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. از این رو اسلام مهر را برای زنان قرار داد تا به عنوان اجر و مزد فعالیت‌های زن قرار گیرد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص. ۴۳۸). ممکن است، این شبهه مطرح شود که اگر مهریه مربوط به آداب و رسوم است، با تغییر آداب و رسوم باید مهریه از نکاح قابل حذف باشد،

در حالیکه مهریه از قوانین امری نکاح است و قابل حذف نیست. در پاسخ به این شبهه باید گفت که مطابق این دیدگاه منشأ ایجاد مهریه رسومات بوده، اما شریعت حکم کرده است، گرچه منشأ آن رسوم بوده ولی به دلیل حکم شریعت دیگر قابل تغییر نیست.

تنها دیدگاهی که می‌توان به آن تکیه کرد، هدیه تبرعی و نشاندن صداقت و عشق است. هیچ کدام از دیدگاه‌های دیگر واقعیت امروزی جامعه را توجیه نمی‌تواند. از یک سو متولیان دین تشویق به مهریه کم و موضوع تسهیل امر ازدواج را مطرح می‌نمایند که در این صورت مهریه عوض محدودیت اقتصادی، قیمت زن، اجر و مزد کارهای خانه شده نمی‌تواند. بلی اگر دین مهریه‌های هنگفت را تشویق می‌دیدگاه‌های مذکور قابل تأمل بود. با وضعیت فعلی تنها دیدگاه قابل توجه همان نحل و هدیه تبرعی است.

۱.۵. مالکیت مهریه

یکی از مشکلات حقوق زنان در افغانستان عدم صلاحیت زنان در مورد مهریه است. آنچه که در جامعه مروج است، تعیین مهریه توسط پدر یا ولی دختر انجام می‌شود و این مسأله به اندازه‌ای متعارف و معمول است که نیازمند ارجاع و استنادات آماری ندارد. ممکن است در شهرهای بزرگ زنان تا حدودی از حقوق خود آگاهی داشته باشد و وضعیت اجتماعی شان باعث شود که اجازه اظهار نظر و تصمیم‌گیری داشته باشد، اما در اکثر مناطق افغانستان زنان از صلاحیت کافی برخوردار نیست.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره نمود، امروزه مهر به دو بخش عاجل و آجل دسته‌بندی می‌گردد و مهر عاجل معمولاً به عنوان طویانه در اختیار پدر و خانواده دختر قرار می‌گیرد و این موضوع نیز متعارف و بی‌نیاز از استناد است.

قوانین قبلی افغانستان مثل قانون مدنی تصریح به مالکیت زن بر مهریه دارد که بر گرفته از شریعت و فقه اسلامی است. قانون مدنی در ماده ۱۱۰ مقرر نموده است: «مهر ملکیت زوجه محسو می‌گردد، زوجه می‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید». قانون مدنی از ماده ۹۸ تا ماده ۱۱۵ مهریه را قانونگذاری نموده است و در مواد مختلف حق تصمیم‌گیری در مهریه به زن سپرده است. ماده ۱۱۴ تصریح نموده که زن مجبور به هبه نمودن کل یا قسمتی از مهر شوهر و یا هیچ‌کسی دیگر نمی‌گردد. ماده ۱۰۳ قانون مدنی در فقره اول صلاحیت بخشیدن هبه را منحصر به زن داده و در فقره دوم صراحتاً صلاحیت پدر از بخشیدن مهریه نفی کرده است.

در فرمان شماره ۱۷ به عنوان یک قانون جدید، در مقدمه آن تصریح نموده است که «مهر حق زن است و هیچ شخص دیگر ندارد آن را بدون رضایت وی مصرف کند». همچنین در قسمت اخیر فقره ۹ ماده ۱ فرمان، تصریح شده «مهر حق زن است، اقارب برای خود هیچ پولی را نه طلب و نه اخذ کرده می‌توانند».

۲. کارکردهای اجتماعی مهریه

در نظام حقوقی افغانستان و کشورهای اسلامی طلاق در اختیار مردان است و زنان در آن حقی ندارد، این وضعیت می‌تواند زنان در وضعیت ناپایدار قراردهد، مهریه در نحوه مدیریت این حق و ابزار چانه زنی

زنان برای ثبات و دوام زندگی مشترک قابل مطالعه است. همچنین در سیستم حقوقی که مردان فرصت شغلی دارد و زنان از این فرصت محروم است و مطابق نظام استقلال مالی در زندگی مشترک مال مشترک ایجاد نمی‌گردد و در صورت وقوع طلاق و جدایی، زنان از نظر مالی در وضعیت نا مطلوب قرار می‌گیرند، مهریه در این وضعیت به عنوان یک پشتوانه مالی نیز قابل مطالبه است.

۲.۱. کارکرد حمایتی و ایجاد تعادل اقتصادی-اجتماعی

در این گفتار، به این موضوع پرداخته می‌شود که مهریه چگونه خلأهای ساختاری پیش‌روی زنان را در جامعه جبران می‌کند.

۲.۱.۱. ایجاد استقلال و پشتوانه مالی برای زوجه

در تحلیل ساختار اقتصادی خانواده، حضور زن در محیط داخلی خانه و تمرکز بر نقش‌های سنتی و حیاتی مانند خانه‌داری، تدبیر منزل و تربیت فرزندان، اگرچه واجد ارزش معنوی و اجتماعی بی‌بدیلی است، اما از منظر اقتصاد مدرن منجر به پدیده «هزینه فرصت ازدست‌رفته» برای زنان می‌شود (Becker.G.S, 1981) صحبت بکر ارتباطی به مهریه ندارد، اما بیانگر این واقعیت است که با توجه به این واقعیت که ایشان اشاره می‌کند و فرصت از دست رفته زنان را در این تقسیم کار توضیح می‌دهد می‌توان مدعی شد که در سیستم مالی حقوق اسلامی مهریه تا حدی می‌تواند این فرصت از دست رفته را جبران کند. زنان به واسطه تخصیص وقت و انرژی خود به امور غیرانتفاعی درون خانه، از حضور فعال در بازار کار رسمی، کسب درآمد مستقیم و به تبع آن، انباشت سرمایه و ثروت به نام خود بازمی‌مانند (Grossbard-Shechtman, S, ۱۹۸۴) - در ساختار جوامع مشرق‌زمین و نظام‌های مبتنی بر حقوق اسلامی، نظام مالی خانواده بر پایه تفکیک اموال استوار است؛ به این معنا که دارایی‌های مکتسبه مرد در دوران زناشویی، لزوماً به مالکیت اشتراکی زن در نمی‌آید و مرد مالک انحصاری درآمدهای خارج از خانه خود باقی می‌ماند. (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج. ۱، ۱۴۲؛ امامی، ۱۳۷۶، ج. ۴، ۴۵).

در چنین بستری، نهاد مهریه به عنوان یک سازوکار جبرانی و موازنه اقتصادی وارد عمل می‌شود. تشریع مهریه با ویژگی مالکیت فوری و استقراری به محض وقوع عقد، یک دارایی مستقل، واقعی و سرمایه‌ای را به طور مستقیم در اختیار زوجه قرار می‌دهد. این تخصیص مالی، واجد دو کارکرد بنیادین است: نخست، به عنوان پشتوانه امنیتی، ریسک وابستگی مطلق اقتصادی زن به زوج را در طول زندگی یا پس از انحلال احتمالی آن کاهش می‌دهد (مطهری، ۱۳۸۹، ۲۰۸-۲۱۱). دوم، با ایجاد دارایی مستقل، قدرت چانه‌زنی و موقعیت اجتماعی زن را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان خانوادگی ارتقا می‌بخشد (ساروخانی و رفعت‌جاء، ۱۳۸۳، ۶۵). از این رو، مهریه در جامعه‌شناسی حقوق خانواده، صرفاً یک هدیه نمادین یا تعارف تشریفاتی نیست؛ بلکه ابزاری ساختاری برای اعطای هویت مستقل اقتصادی به زوجه در برابر زوج و نهادهای اجتماعی است تا توازن قدرت و عدالت توزیعی در کانون خانواده محقق شود (صفایی و امامی، ۱۳۹۵، ص. ۱۶۸).

۲.۱.۲. جبران عدم توازن حقوقی در انحلال نکاح از منظر جامعه‌شناسی حقوق و تحلیل ساختاری نهاد

خانواده،

قواعد حاکم بر انحلال عقد نکاح در نظام‌های فقهی و قانونی مبتنی بر حقوق اسلامی، واجد یک خصیصه ترجیحی انحصاری برای مردان است؛ به این معنا که حق طلاق به صورت اولیه، ایقاعی و اصلاتی بر اساس قاعده فقهی نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» (ابن ماجه، بی‌تا، ج. ۱، ص. ۶۷۲، حدیث (۲۰۸۱)) در اختیار مرد قرار دارد. این اختیارات وسیع قانونی در نظام زوجیت، به طور طبیعی نوعی عدم توازن ساختاری و تفوق حقوقی به نفع زوج ایجاد می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج. ۱، ص. ۲۹۲) که می‌تواند زوج را در موقعیتی آسیب‌پذیر و فرودست قرار دهد. در چنین بستر ناهمگونی، نهاد مهریه به عنوان یک «اهرم تعدیل‌کننده» و ابزار باز توزیع قدرت وارد عمل می‌شود تا تقارن و موازنه را به این رابطه حقوقی بازگرداند (معظم‌پور، ۱۳۹۷).

کارکرد این ابزار مالی را می‌توان در دو مقطع زمانی متمایز تحلیل کرد: نخست، در اثنای زندگی مشترک که مهریه (به‌ویژه در حالت عندالمطالبه) حکم یک دارایی نقدشونده و ظرفیت حقوقی فعال را دارد که ریسک رفتارهای خودسرانه یا سوء استفاده زوج از موقعیت برتر خود را به شدت کنترل می‌کند (محقق داماد، ۱۳۸۹، ص. ۲۴۵). دوم، در زمان وقوع انحلال نکاح و پس از طلاق است؛ جایی که بحران واقعی نمود می‌یابد. در جوامعی که فاقد نظام جامع تأمین اجتماعی برای زنان مطلقه هستند، جدایی غالباً با سقوط ناگهانی پایگاه اقتصادی زن و محرومیت او از استانداردهای معیشتی پیشین همراه است (اعزاز، ۱۳۸۵، ۱۱۲). در این ایستگاه بحرانی، مهریه از یک مفهوم صرفاً مذهبی-سنتی به یک سپر حمایتی و ضربه‌گیر اقتصادی دگرگون می‌شود. این مال با کاهش آبی ریسک بی‌سرپرستی، فقر مطلق و بی‌ثباتی مالی، فرصت و فضای تنفسی حیاتی را برای زوجۀ فراهم می‌سازد تا بتواند بدون تسلیم شدن در برابر فشارهای خردکننده معیشتی، به بازسازی هویت فردی، اجتماعی و اقتصادی خود پس از فروپاشی خانواده بپردازد (بستان، ۱۳۹۰، ۱۸۴). از این رو، مهریه در واقع نوعی بیمه حمایتی پیش‌بینی‌شده در متن عقد است که هدف آن، پیشگیری از تولید و بازتولید فقر ساختاری در میان زنان جامعه است (شاملو و صادقی، ۱۳۹۶).

۲.۲. کارکرد بازدارندگی و تحکیم ثبات خانواده

این گفتار به بررسی نقش مهریه در کنترل رفتارهای اجتماعی و تصمیمات فردی زوجین می‌پردازد.

۲.۲.۱. بازدارندگی از طلاق‌های شتاب‌زده و یک‌جانبه

در تحلیل پدیدارشناختی بحران‌های خانوادگی، تصمیم‌گیری در خصوص گسست پیوند زناشویی غالباً در فضاهای ملتهب، هیجانی و تحت تأثیر عواطف آبی رخ می‌دهد. در نظام‌های حقوقی که ایقاع طلاق و تشریفات اولیه آن تسهیل شده است، ریسک اتخاذ تصمیمات تکانه‌ای، خودسرانه و احساسی از سوی زوج افزایش می‌یابد (صفایی و امامی، ۱۳۹۵). در این بستر، نهاد مهریه به‌ویژه هنگامی که به صورت «عندالمطالبه» و با ضمانت اجراهای منسجم قانونی تعهد شود، نقشی استراتژیک به عنوان یک مانع و بازدارنده اقتصادی ایفا می‌کند. این تعهد مالی پابرجا، هزینه اقتصادی انحلال یک‌جانبه عقد را برای مرد

به شدت بالا می‌برد و به عنوان یک ضربه‌گیر عقلانی در برابر فوران‌های عاطفی عمل می‌کند (شاملو و صادقی، ۱۳۹۶). این وضعیت در سیستم‌های حقوقی که طلاق تشریفات خاص ندارد، به شدت مورد نیاز است، مثلاً در فقه حنفی، طلاق ضرورت به قصد و تشریفات خاص ندارد و در هر فضایی ملتهب و هیجانی، مرد ممکن است این ایقاع را انجام دهد، مهریه به عنوان عنصر بازدارنده می‌تواند از آن جلوگیری نماید. شیوه بازدارندگی مهریه بدین گونه است که زوج را در مواجهه با بحران‌های حاد زناشویی، مابین دو گزینه تحمل هزینه سنگین و آنی تأدیه مهر و پذیرش فرآیند حل مسئله مخیر می‌سازد. الزام قانونی به پرداخت این دین، به طور طبیعی مرد را وادار به تأمل بیشتر، آینده‌نگری و ارزیابی عقلانی ملازمات پس از طلاق نموده و مسیر اقدامات شتاب‌زده را سد می‌کند (محقق داماد، ۱۳۸۹، ص. ۲۴۸) از منظر روان‌شناسی اجتماعی، این وقفه و بازدارندگی اجباری، فرصت حیاتی دیگری را جهت فروکش کردن تنش‌های موقت فراهم آورده و زوجین را به سمت بازاندیشی، صلح، حکمیت خانوادگی و توسل به راه‌های مسالمت‌آمیز و مشاوره‌ای برای حل اختلافات سوق می‌دهد (بستان، ۱۳۹۰، ص. ۱۸۷) در نتیجه، مهریه در جامعه‌شناسی حقوق، فراتر از یک نهاد صرفاً مالی، به عنوان یک ابزار صیانتی ساختاریافته تحلیل می‌شود که وظیفه آن تثبیت ارکان خانواده و مهار پدیده طلاق‌های تکانه‌ای در مواجهه با مخاطرات زندگی مشترک است (معظم‌پور، ۱۳۹۷).

۲.۲.۲. ابزار چانه‌زنی زوجه در بحران‌های زناشویی

در بسترهای اجتماعی و پویایی‌های قدرت درون خانواده، نهاد مهریه صرفاً کارکرد پسینی (پس از طلاق) ندارد، بلکه در اثانی زندگی مشترک و به ویژه در مواجهه با بحران‌های زناشویی، به عنوان یک ابزار چانه‌زنی حقوقی و استراتژیک در دست زوجه عمل می‌کند. از منظر جامعه‌شناسی حقوق، در شرایطی که زن با رفتارهای ناهنجار زوج مانند سوءمعاشرت، اعتیاد، یا کوتاهی در انفاق مواجه می‌شود، اما شواهد کافی برای اثبات عوامل قانونی تفریق در محکمه را ندارد، مطالبه یا تهدید به اجرای مهریه عندالمطالبه به عنوان یک اهرم فشار قانونی عمل می‌کند؛ این ابزار، زوج را ناگزیر به بازاندیشی در رفتار، تن دادن به مشاوره، یا پذیرش شروط ضمن عقد جدید جهت اصلاح ساختار رابطه می‌سازد (معظم‌پور، ۱۳۹۷).

از سوی دیگر، کارکرد حیاتی‌تر این ابزار چانه‌زنی در سناریوهای منتهی به بن‌بست کامل زناشویی و زندگی‌های فرسایشی نمایان می‌شود. در نظام فقهی و قانونی که حق طلاق در اختیار مرد است، زوجه در صورت مواجهه با کراهت شدید، می‌تواند از طریق مکانیسم طلاق خلع یا مبارات از این حق مالی استفاده کند. در این فرآیند، زوجه بخشیدن تمام یا بخشی از مهر یا حتی پرداخت فدیهای افزون بر آن، رضایت زوج را برای جدایی جلب می‌نماید (صفایی و امامی، ۱۳۹۵، ۲۷۵؛ امامی، ۱۳۷۶، ج. ۴، ۵۲) در واقع، مهریه در این رویکرد، نقش یک مالی را پیدا می‌کند که زن به وسیله آن می‌تواند آزادی و رهایی خود را از یک رابطه آسیب‌زا خریداری کند. از این رو، مهریه در جامعه‌شناسی خانواده به عنوان یک ابزار ساختاری برای تنظیم و بازتولید موازنه قدرت در شرایط بحران شناخته می‌شود که به زوجه امکان می‌دهد در برابر بن‌بست‌های حقوقی، موقعیت فاعلیت خود را حفظ کند (ساروخانی و رفعت‌جاء، ۱۳۸۳).

۲.۳. پیامدهای آسیب‌شناختی و کارکردهای منفی مهریه‌های نامتعارف

اگرچه نهاد مهریه با کارکردهای حمایتی، تعادلی و نمادین مثبتی تشریح شده است، اما دگرگونی‌های فرهنگی و رقابت‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر، این ساختار را با تورم کارکردی و آسیب‌های جدی مواجه ساخته است. تبدیل شدن مهریه به یک ابزار مفاخره طبقاتی، کارکردهای اولیه آن را دگرگون کرده و آن را به یکی از موانع اصلی در مسیر تشکیل خانواده تبدیل نموده است. این کارکردهای منفی در بندهای زیر تحلیل می‌شود.

۲.۳.۱. افزایش هزینه‌های مبادله و مانع‌تراشی در مسیر تجرد زدایی

از منظر اقتصاد خانواده، تعیین مهریه‌های سنگین و خارج از توان مالی و فعلی زوج، هزینه مبادله و بهای ورود به پیمان زناشویی را به شدت افزایش می‌دهد. در شرایطی که جوانان در آستانه تجرد با چالش‌های ساختاری کلان چون بیکاری، تورم، بی‌ثباتی شغلی و عدم تأمین مسکن مواجه هستند، تحمیل یک تعهد مالی سنگین عندالمطالبه به عنوان پیش‌شرط عقد، ریسک اقتصادی ازدواج را به مراتب بالاتر می‌برد (Becker, G.S, 1981). این مانع مالی بزرگ، بازار مشترک ازدواج را دچار نوعی انسداد ساختاری کرده و جوانان را دچار پدیده هراس اقتصادی از تعهد می‌سازد؛ چرا که پذیرش نسیه‌ای یک دین حال (عندالمطالبه) که هیچ تناسبی با درآمدهای بالقوه فرد ندارد، غیرعقلانی ارزیابی (Grossbard-Shechtman, ۱۹۸۴). در نتیجه، غلبه این محاسبات مادی بر کشش‌های عاطفی، تصمیم به تشکیل خانواده را به تأخیر ممتد انداخته که نمود عینی آن در نظام آمار اجتماعی جامعه، بالا رفتن میانگین سن ازدواج، پیر شدن مفرط جمعیت در سن باروری و در نهایت، رشد پدیده تجرد قطعی در میان هر دو جنس است (ساروخانی و رفعت‌جاه، ۱۳۸۳، ص. ۶۸). این انسداد، موازنه جمعیتی و هنجاری جامعه را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق می‌دهد.

۲.۳.۲. کارکرد زدایی از نهادهای حمایتی و بحران جرم‌انگاری

مهریه‌ای که اساساً برای ایجاد آرامش و پیوند عاطفی مستحکم (صداق) طراحی و تشریح شده بود، با نامتعارف شدن مقادیر آن، دچار تغییر کارکرد شدید شده و به ابزاری برای تهدید، نزاع حقوقی و کینه‌توزی دگرگون شده است. هنگامی که یک تعهد مالی فراتر از دارایی‌های موجود و حتی درآمد آتی زوج ثبت می‌شود، به محض بروز کوچک‌ترین اختلاف عاطفی یا سلیقه‌ای، زوجه یا شبکه‌های خویشاوندی وی از این اهرم به عنوان یک حربه قهری برای تحت فشار قرار دادن زوج، سلب آزادی، تعقیب قضایی او استفاده می‌کنند (معظم‌پور، ۱۳۹۷). این وضعیت، سیستم حقوقی و جامعه را با پدیده مخرب جرم‌انگاری دیون خانوادگی و تراکم سرسام‌آور پرونده‌های قضایی مربوط به اعسار، تقسیط و مطالبه مهر مواجه می‌سازد (امامی، ۱۳۷۶، ج. ۴، ص. ۵۸). گرچه این پدیده در افغانستان تا کنون خیلی شیوع ندارد، ولی شیوع آن به دلیل تقلید از کشورهای همسایه دور از انتظار نیست. زندانی شدن زوج به دلیل عدم توانایی در تأدیه این مال نامتعارف، نه تنها هیچ کمکی به حل بحران خانواده و احیای رابطه نمی‌کند، بلکه با از بین بردن فرصت‌های شغلی مرد، قطع درآمد اقتصادی وی، ایجاد سابقه جزای و هتک حیثیت اجتماعی زوج، بستر

گسست کامل عاطفی و در نهایت، وقوع طلاق‌های خشن و همراه با تنش‌های شدید خانوادگی را هموار می‌سازد (شاملو و صادقی، ۱۳۹۶). در این فرآیند، مهریه از یک نهاد صیانتی به یک عامل فروپاشی شتاب‌زده تبدیل می‌شود. مسائل جزای و حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه در افغانستان نادر است، اما از نظر حقوقی قابل اجرا است.

۲.۳.۳. تبدیل شدن مهر به کالای تجاری و مخدوش شدن اصالت رابطه

یکی از هولناک‌ترین و عمیق‌ترین کارکردهای منفی مهریه‌های گزاف در جامعه‌شناسی خانواده، پیدایش نگاه کالا انگارانه به نهاد مقدس ازدواج است. در این فرآیند، دگرگونی معنایی آشکاری رخ می‌دهد؛ به طوری که در برخی لایه‌های اجتماعی، میزان و حجم مهریه از یک هدیه نمادین و شرعی، به ابزاری جدید برای فخرفروشی طبقاتی، معیاری برای سنجش و ارزش‌گذاری مادی روی شأن، مکتب و منزلت دختر، یا میدانی برای رقابت‌های چشم‌وهم‌چشمی میان طوایف و شبکه‌های خویشاوندی تبدیل می‌شود (اعزازی، ۱۳۸۵، ص. ۱۵۲).

این رویکرد عمیقاً تجاری و ماتریالیستی به ازدواج، اصول اخلاقی، کارکردهای غایی و ساحت معنوی میثاق زوجیت را نابود می‌کند. پیامد مستقیم این پدیده را می‌توان در دو سوی رابطه رهگیری کرد: از یک سو، زوج با پذیرش این تعهدات فراتر از توان مالی، دچار این ذهنیت کاذب می‌شود که حق تملک انحصاری، نظارت استصوابی و کنترل افراطی بر زوجه را به بهای سنگینی خریداری کرده است؛ امری که اساس موازنه اخلاقی خانواده را برهم می‌زند (بستان، ۱۳۹۰، ص. ۱۹۴). از سوی دیگر، زوجه و خانواده وی ممکن است انگیزه تشکیل این کلونی عاطفی-انسانی را از یک پیوند اشتراکی، به یک بستر برای سودجویی مادی یا اخذ ضمانت‌های مالی فراتر از عرف تنزل دهند (معظم‌پور، ۱۳۹۷). این دگرگونی در کدهای فرهنگی، صمیمیت، حسن نیت و اعتماد متقابل زوجین را پیش از آغاز فرآیند زیر یک سقف رفتن مخدوش نموده و ساختار نوپای خانواده را بر پایه‌های متزلزل، شکننده و بحران‌زای مادی بنا می‌نهد که با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، به سمت انحلال شتاب می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ج. ۱، ص. ۱۴۷).

۲.۴. واکاوی فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین حفظه‌الله و مهار بحران‌های اجتماعی مهریه

در راستای مهار چالش‌های ساختاری ناشی از رسومات ناپسند سنتی، هزینه‌های گزاف طویانه (ولور) و تعهدات مالی کمرشکن که مانع بزرگی در برابر ازدواج جوانان در جامعه افغانستان به شمار می‌رفت، فرمان تاریخی شماره ۱۷ امیرالمؤمنین شیخ هبث‌الله آخندزاده، حفظه الله رهبر امارت اسلامی افغانستان، به عنوان یک راهبرد حاکمیتی، تقنینی و شرعی صادر گردید. این فرمان گامی ملموس و ساختاری برای اصلاح فرهنگ عمومی، انسداد مجاری رسوم عرفی خلاف شرع و بازگرداندن مهریه به جایگاه اصیل، توحیدی و حمایتی آن است که به صورت زیر تحلیل و تبیین می‌شود.

۲.۴.۱. احیای صلاحیت حقوقی زوج و ابطال سنت نکاح اجباری

یکی از بنیادین‌ترین، مترقی‌ترین و کلیدی‌ترین ابعاد فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین و فرمان وی در مورد حقوق زنان است، در فرمان حقوق زنان تأکید قاطع بر کرامت ذاتی و انسانی زن، استقلال تکوینی وی و ابطال بی‌قیدوشرط سنت‌های جاهلی و قبیله‌ای رایج در برخی جغرافیای سستی کشور است. در متن صریح این فرمان با زبانی حقوقی و قاطع تبیین شده است که: «زن مال منقول یا مملوک کسی نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ‌کسی نمی‌تواند او را در بدل صلح [خون‌بها] یا طویانه به نکاح اجباری درآورد». (فرمان امیرالمؤمنین در مورد حقوق زنان، ۱۴۴۳ ق و فقره ۵ ماده ۱ فرمان شماره ۱۷). این بند با ممنوعیت صریح و بدون تسامح سنت ناپسند و مخرب بد دادن که به معنای قربانی کردن دختران و معاوضه حقوقی آنان برای حل و فصل دعاوی خونین و نزاع‌های قبیله‌ای، بود، از بین برد و اهلیت حقوقی، حاکمیت بر نفس و آزادی اراده زوج را در تعیین سرنوشت و مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش احیا نمود؛ چرا که از منظر فقه حنفی، رضایت و اذن باکره یا ثیبه، شرط بنیادین نفوذ عقد نکاح نیست و نکاحی اگرایی نافذ است. (جزیری، ۲۰۰۳، ج ۴، ۲۱)

از منظر جامعه‌شناسی حقوق، این مداخله مستقیم و حاکمیتی، گامی اساسی در جهت زدودن نگاه جنس‌انگارانه به جنس مؤنث در بسترهای سنتی به شمار می‌رود. در جوامع عشیره‌ای، زن غالباً به عنوان یک ابزار مصالحه‌گر یا دارایی قابل انتقال در موازنه قدرت میان طوایف نگریسته می‌شد؛ اما این دستور عالی، موقعیت قانونی زن را از یک موضوع معامله به یک شخص واجد حق و اراده مستقل ارتقا داد. همچنین، این فرمان با ملزم ساختن قضات محاکم به ابطال مناکحه اجباری و برخورد مجدانه با مرتکبان این سنت، ضمانت اجرای اجرایی بسیار قوی در سراسر ولایات ایجاد نمود تا از بازتولید فقر ساختاری و استثمار جنسیتی در پوشش عرف پیشگیری شود.

۲.۴.۲. صیانت از استقلال مالی زن و تفکیک مرز مهر از طویانه

بند دوم این فرمان به طور مستقیم به قطع دست‌اندازی سنتی اقارب و سرپرستان بر اموال خاص زوج و تفکیک مرز منقح میان مهریه شرعی و سایر اموال اختصاص یافته است. در ساختار سنتی برخی قبایل افغانستان، مفاهیمی چون طویانه، ولور یا شیربها به عنوان مبالغ هنگفتی که پدر یا اولیای دختر از داماد دریافت می‌کردند، عملاً مهریه واقعی زوج را تحت‌الشعاع قرار داده و به حاشیه می‌راند. طبق دستور صریح رهبری، اخذ هرگونه طویانه امری غیر شرعی و باطل اعلام گردید و تبیین شد که مهریه، حق انحصاری، ملک خالص و بدون منازع خود زن است و اقارب وی هیچ‌گونه حق تصرف یا تملک در آن را ندارند. (مقدمه فرمان شماره ۱۷)

این رویه حاکمیتی، کارکرد اصلی مهریه یعنی نحله، هدیه صداقت و پشتوانه امنیتی زوج را بر اساس آیه شریفه «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ» (نساء، ۴) در جامعه تثبیت کرد. با منع قانونی طویانه، ثروت حاصل از مهر دیگر به عنوان سرمایه به جیب سرپرست خانواده یا طایفه نرفته، بلکه مستقیماً به عنوان یک دارایی مستقل و سند مالکیت فردی در اختیار خود زوج قرار می‌گیرد. این امر، استقلال مالی زن را در کانون

خانواده نوپا تضمین نموده و به او قدرت چانه‌زنی اقتصادی و بازدارندگی حقوقی در برابر آسیب‌های احتمالی آینده اعطا می‌کند و مانع از آن می‌شود که زن به دلیل فقر مالی، تحت انقیاد مطلق قرار گیرد.

۲.۴.۳. تسهیل تجرد زدایی و کاهش هزینه‌های مبادله ازدواج

از بعد اقتصاد خانواده و تعادل جمعیتی، بخش دیگر و اجرایی این فرمان با هدف مهار تورم کاذب مهریه، برچیدن تکلفات مزاد و کاهش مصارف کمرشکن عروسی تنظیم شده است؛ مواعی که پیش از این، سد عظیمی در برابر تشکیل خانواده برای نسل جوان محسوب می‌شد. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و بیکاری، توان مالی جوانان را تحلیل برده بود، تعیین مهرهای گزاف عرفی و طویانه‌های فراتر از استطاعت، هزینه عقد نکاح را به طور سرسام‌آوری بالا برده و منجر به پدیده پنهان تجرد اجباری و مهاجرت‌های ناخواسته جوانان برای تأمین این مبالغ شده بود.

این فرمان با وضع سیاست‌های تقلیل‌گرایانه و ترغیب آحاد جامعه به رعایت اعتدال می‌تواند، گام مهم در جهت تجرد زدایی باشد.

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر با هدف واکاوی فقهی، حقوقی و جامعه‌شناختی نهاد مهریه در بستر سنتی جامعه افغانستان و تبیین جایگاه مداخله‌گرانه و اصلاحی فرمان شماره ۱۷ امیرالمؤمنین (حفظه‌الله) صورت پذیرفت. ارزیابی سیر تاریخی دیدگاه‌های فقهی نشان می‌دهد که در تلاقی رسوم عرفی قبیله‌ای با مفاهیم مدرن، کارکرد و ماهیت اصیل مهریه دچار انحراف ساختاری شدید شده است؛ به طوری که از یک سو، رویکردهای جنس‌انگارانه غربی آن را به عنوان بهای زن یا ثمن معامله بازتعریف می‌کنند و از سوی دیگر، عرف‌های رایج محلی مانند سنت ناپسند طویانه (ولور) و بد دادن، استقلال مالی و کرامت ذاتی زوجه را مخدوش ساخته‌اند.

یافته‌های تحلیلی این تحقیق بر این حقیقت صحنه می‌گذارد که از منظر فقه حنفی و متون اصیل اسلامی، ماهیت مهریه درهم تنیده شده با مفاهیم معاوضی است، اما از نظر نویسنده مهریه هیچ‌گونه سنخیتی با مفاهیم معاوضی و تجاری ندارد، بلکه یک عطیه تبرعی (نحله) و نمادی از صدق تعهد زوج است. تحلیل جامعه‌شناختی حقوق خانواده در این مقاله آشکار ساخت که مهریه در ساختار مالی مبتنی بر تفکیک اموال در فقه اسلامی، صرفاً یک سنت تشریفاتی نیست؛ بلکه به عنوان یک سازوکار جبرانی برای پوشش هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته زوجه در خانه و یک اهرم بازتوزیع قدرت جهت ایجاد موازنه در قبال حق انحصاری طلاق برای مردان عمل می‌کند. با این حال، غلبه عرف بر شرع در بخش‌های وسیعی از افغانستان عملاً صلاحیت مالکانه زن را سلب کرده و مهر عاجل را در قالب طویانه به دارایی اولیه دختر تبدیل نموده است.

در این میان، صادر شدن فرمان شماره ۱۷ به عنوان یک مداخله ساختاری و حاکمیتی، واجد نوآوری و مصلحت‌شناسی عمیق قانونی است. این فرمان با مرزبندی منقح میان مهریه شرعی و طویانه، ممنوعیت رسوم ظالمانه مانند نکاح اجباری، و تأکید بر تملک انحصاری و مستقیم زوجه بر دارایی خویش، توانسته

است خلاءهای صیانتی عرف جامعه در گذشته و امروز را پوشش دهد. این فرمان نه تنها صلاحیت و استقلال اقتصادی زنان را احیا می‌کند، بلکه با کاهش مصارف کمرشکن ازدواج و مهار پدیده تجرد اجباری، گامی بنیادین در جهت تسهیل تشکیل خانواده و صیانت از ارکان جامعه برمی‌دارد.

در نهایت، نتیجه نهایی تحقیق مؤید آن است که حل بحران‌های اجتماعی ناشی از مهریه‌های نامتعارف و سنت‌های غیردینی در افغانستان، صرفاً از طریق بسترسازی فقهی نظری ممکن نیست، بلکه نیازمند ضمانت اجرای حاکمیتی و فرامین قاطع تقنینی (مانند فرمان شماره ۱۷) است که مرز عرف‌های ظالمانه را از احکام مترقی شرع جدا سازد. البته مؤثریت فرمان شماره ۱۷ در ایجاد سازوکارهای اجرایی این فرمان در محاکم قضایی کشور می‌باشد.

پیشنهادهادات

۱. توسعه نظام قضایی یکپارچه: پیشنهاد می‌شود محاکم قضایی و ادارات ثبت احوال در سراسر ولایات، سازوکارهای نظارتی دقیقی را جهت ثبت رسمی مهریه‌ها منطبق بر مفاد فرمان شماره ۱۷ طراحی کنند تا امکان هرگونه دور زدن قانون در قالب توافقات پنهانی طویانه سلب شود.
- تبیین راهکارهای تعدیل مهریه: با توجه به چالش‌های اقتصادی متمادی، ضرورت دارد پژوهش‌های آینده به ارزیابی فقهی-حقوقی مکانیسم‌های تعدیل مهریه به نرخ روز در نظام حقوقی افغانستان بپردازند تا در صورت طولانی شدن زمان تأدیه، از کاهش ارزش خرید پشوانه مالی زوجه پیشگیری شود.
۲. فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی: وزارت‌های مربوطه (مانند امر به معروف، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ) با همکاری رسانه‌ها و علمای دین، برنامه‌های مدونی را جهت تبیین ابعاد اصیل و حمایتی مهریه و قبح رسومات جاهلی طویانه و بد دادن برای جوامع عشیره‌ای و روستایی اجرا نمایند.

منابع و مأخذ

۱. ابن قدامه مقدسی، موفق الدین عبدالله بن احمد. (۲۰۰۴). المغنی (شرح مختصر الخرقی) (جلد ۹). دار الحديث.
۲. ابن ماجه، محمد بن یزید. (بی‌تا). سنن ابن ماجه (تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، جلد ۱). دارالفکر.
۳. اعزازی، شهلا. (۱۳۸۵). جامعه‌شناسی خانواده: با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
۴. امامی، سید حسن. (۱۳۷۶). حقوق مدنی (جلد ۴، چاپ سیزدهم). انتشارات اسلامی.
۵. بستان، حسین. (۱۳۹۰). اسلام و جامعه‌شناسی خانواده. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۶. الجزیری، عبدالرحمن. (۲۰۰۳). الفقه علی المذاهب الأربعة (جلد ۴). دارالکتب العلمیه.
۷. الدردیر، ابوالبرکات احمد بن محمد. (بی‌تا). الشرح الكبير (به همراه حاشیه الدسوقي، جلد ۲). دارالفکر.
۸. رضایی، ابراهیم. (۱۳۸۷). ضرورت تعدیل مهریه در حقوق افغانستان. مجله مطالعات حقوقی، (۹).
۹. ساروخانی، باقر، و رفعت‌جاء، مریم. (۱۳۸۳). بازخوانی هویت اجتماعی زنان در ایران (بررسی چالش‌ها و راهکارها). مجله پژوهش زنان، (۱)، ۷۸-۵۵.
۱۰. شاملو، باقر، و صادقی، سمیه. (۱۳۹۶). واکاوی کارکردهای حمایتی مهریه از منظر جرم‌شناسی پیشگیرانه و فقر ساختاری زنان. مجله تحقیقات حقوقی، ۲۰، (۷۸).
۱۱. شلبی، محمد مصطفی. (۱۹۸۳). أحكام الأسرة فی الإسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفری والقانون (چاپ چهارم). الدار الجامعیة للطباعة والنشر.
۱۲. شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (۱۳۸۰). علل الشرایع (ترجمه جواد ذهنی تهرانی، چاپ اول). انتشارات مؤمنین.
۱۳. شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه. (بی‌تا). علل الشرایع (جلد ۲، چاپ اول). دآوری.
۱۴. صفایی، سید حسین، و امامی، اسدالله. (۱۳۸۲). مختصر حقوق خانواده (چاپ ششم). نشر میزان.
۱۵. صفایی، سید حسین، و امامی، اسدالله. (۱۳۹۵). حقوق خانواده (چاپ بیست‌ودوم). دانشگاه تهران.
۱۶. طالقانی، سید محمود. (۱۳۶۶). پرتوی از قرآن. سهامی انتشار.
۱۷. قرائتی، محسن. (۱۳۷۴). تفسیر نور (جلد ۲، چاپ اول). مؤسسه در راه حق.
۱۸. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۲). حقوق مدنی: خانواده (جلد ۱، چاپ نهم). شرکت سهامی انتشار.
۱۹. محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۹). بررسی فقهی حقوق خانواده. مرکز نشر علوم اسلامی.
۲۰. مراغی، احمد بن مصطفی. (۱۹۴۶). تفسیر المراغی (جلد ۵). دارالفکر.
۲۱. مصباح یزدی، محمدتقی. (۱۳۸۸). حقوق و سیاست در قرآن (جلد ۱). مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۲۲. مطهری، مرتضی. (۱۳۸۱). مجموعه آثار (جلد ۱۹، چاپ سوم). صدرا.
۲۳. مطهری، مرتضی. (۱۳۸۹). نظام حقوق زن در اسلام. انتشارات صدرا.
۲۴. معظم‌پور، افشین. (۱۳۹۷). تحلیل جامعه‌شناختی مبانی حقوقی مهریه به‌عنوان ابزار موازنه قدرت در خانواده. فصلنامه مطالعات حقوقی، ۱۰، (۳).
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۶۶). تفسیر نمونه (جلد ۳). دارالکتب اسلامی.
۲۶. هدایت گنجی، فرح‌الله. (۱۳۸۵). حقوق مالی زوجه (چاپ اول). پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.
27. Becker, G. S. (1981). A treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
28. Grossbard-Shechtman, S. (1984). A theory of allocation of time in markets for labour and marriage. The Economic Journal, 94(376), 863-882